

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7759/2544

พนักงานอัยการ สำนักอัยการสูงสุด
นาย ผิน จ้วสมบูรณ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 227

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2465 มาตรา 15, มาตรา 66

เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยตามที่ อ. บอกแก่เจ้าพนักงานตำรวจว่า จำเลยเป็นผู้มอบเมทแอมเฟตามีนให้ อ. จำหน่าย ในส่วนคำขัดทอดของ อ. นั้น ปรากฏว่า อ. ให้การต่อพนักงานสอบสวนในคดีอาญาอื่นที่ถูกฟ้องว่าจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนกับให้ถ้อยคำต่อพนักงานคุมประพฤติผู้สืบเสาะข้อเท็จจริงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแสดงให้เห็นถึงการไม่อยู่กับร่องกับรอยของ อ. คำขัดทอดของอ. จึงไม่มีน้ำหนักเมื่อโจทก์มีเพียงคำขัดทอดของ อ. เท่านั้นว่าจำเลยเป็นผู้มอบเมทแอมเฟตามีนให้ อ. จำหน่าย และโจทก์ก็ไม่ได้นำ อ. มาเบิกความต่อศาล เพื่อจำเลยจะได้มีโอกาสซักค้านและนำสืบหักล้างเพื่อศาลจะได้พิจารณาคำเบิกความของ อ. ว่าน่าเชื่อถือหรือพอจะรับฟังได้หรือไม่พยานหลักฐานโจทก์จึงยังไม่มีน้ำหนักที่จะฟังว่าจำเลยมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองร่วมกับ อ. เพื่อจำหน่าย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 102ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 33, 83, 91 ธิ

เมทแอมเฟตามีนและกระดาศตะกั่วของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคหนึ่งประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทงลงโทษฐานร่วมกันมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายจำคุก 6 ปี ฐานร่วมกันจำหน่ายเมทแอมเฟตามีน จำคุก 5 ปี รวมจำคุก 11 ปี ริบเมทแอมเฟตามีนและกระดาศตะกั่วของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่าจำเลยกระทำความผิดฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายหรือไม่ ที่จำเลยฎีกาว่าจำเลยไม่ได้ร่วมกระทำความผิดกับนายอานนท์นั้น โจทก์มีร้อยตำรวจเอกมังกรและจำสิบตำรวจแสงอาทิตย์ผู้ร่วมกันจับกุมจำเลยมาเบิกความเป็นพยานในทำนองเดียวกันว่า ในวันเกิดเหตุเมื่อตรวจค้นตัวนายอานนท์พบธนบัตรที่สายลับใช้ล่อซื้อเมทแอมเฟตามีนและธนบัตรอื่นอีกประมาณ 200 บาท จากการสอบถามนายอานนท์บอกว่า เป็นเงินที่ได้มาจากการจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนเมื่อสอบถามนายอานนท์ว่าได้เมทแอมเฟตามีนมาจากไหน นายอานนท์บอกว่ารับเมทแอมเฟตามีนมาจากจำเลย ขณะนั้นจำเลยอยู่ในตู้กระจกชั้นล่างของร้านเหล้าก๊าด พยานให้นายอานนท์พาเข้าไปในร้านแล้วพยานเรียกจำเลยออกมา นายอานนท์ชี้จำเลยว่าเป็นนายจ้าง และให้เมท

แอมเฟตามีนจำหน่ายครั้งละ 11 เม็ด โดยให้จำหน่ายในราคาเม็ดละ 130 บาท เมื่อจำหน่ายได้แล้วต้องเอาเงินมาให้จำเลยเม็ดละ 120 บาท จากนั้นจึงได้จับกุมจำเลยกับนายอานนท์และได้พาจำเลยไปตรวจค้นชั้น 3 ของร้านเหล้าก๊าด ผลการตรวจค้นห้องพักของจำเลยพบเมทแอมเฟตามีน 60 เม็ด โดยแต่ละเม็ดห่อกระดาษตะกั่วบรรจุอยู่ในหลอดกาแฟหลอดละ 10 เม็ด จำนวน 6 หลอด ซุกซ่อนอยู่ในพื้นรองเท้าผู้หญิง โดยรัดพื้นรองเท้าออกแล้วยัดเมทแอมเฟตามีนไว้แต่ปิดในสภาพไม่มิดชิด ในชั้นจับกุมนายอานนท์ให้การรับสารภาพตามบันทึกการจับกุมบันทึกคำรับสารภาพแต่จำเลยให้การปฏิเสธจากคำเบิกความของพยานโจทก์ดังกล่าวเห็นได้ว่าเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยตามที่นายอานนท์บอกแก่เจ้าพนักงานตำรวจว่าจำเลยเป็นผู้มอบเมทแอมเฟตามีนให้นายอานนท์จำหน่ายมีปัญหาว่า คำขัดทอดของนายอานนท์ดังกล่าวมีน้ำหนักให้รับฟังได้หรือไม่เพียงใด ปรากฏว่าในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 3330/2542 ของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง นายอานนท์ให้การต่อพนักงานสอบสวนว่าจำหน่ายเมทแอมเฟตามีนมาประมาณ 1 เดือน โดยรับมาจากชายไทยไม่ทราบชื่อที่มาส่งและลักลอบจำหน่ายให้แก่นายอานนท์ที่วัดกลางซอยลาดพร้าว 136 รับมาในราคา 80 บาทและมาจำหน่ายในราคา 120 บาท แต่เมื่อให้ถ้อยคำต่อพนักงานคุมประพฤติผู้สืบเสาะข้อเท็จจริง นายอานนท์ว่าช่วงพักกลางวันได้ออกไปซื้อเมทแอมเฟตามีนจากชายชื่อนายยิม ไม่ทราบชื่อสกุลแท้จริงที่บ้านพักในซอยลาดพร้าว 134 จำนวน 20 เม็ด ราคาเม็ดละ 60 บาท ได้เก็บเมทแอมเฟตามีนซึ่งบรรจุอยู่ในหลอดยาต้มไว้ในกระเป๋ากางเกงที่สวมใส่อยู่แล้วกลับมาทำงานและเสพเมทแอมเฟตามีนที่ห้องน้ำจำนวน 2 เม็ด ระหว่างที่ทำงานมีคนมาติดต่อซื้อเมทแอมเฟตามีนเป็นระยะ จนกระทั่งเวลาประมาณ 16 นาฬิกา มีเจ้าพนักงานตำรวจมาจับกุมจะเห็นได้ว่าถ้อยคำที่นายอานนท์ให้การต่อพนักงานสอบสวนและต่อพนักงานคุมประพฤติผู้สืบเสาะข้อเท็จจริงแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแสดงให้เห็นถึงการไม่อยู่กับร่องกับรอยของนายอานนท์ ทั้งยังปรากฏว่าในวันที่ 10 มิถุนายน 2542 ซึ่งเป็นวัน

นัดพิจารณาคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในระหว่างที่นายอานนท์ถูกควบคุมอยู่ในห้องควบคุมของศาลนายอานนท์ได้ซื้อไฟฟ้าเพื่อจุดบุหรี่มวนยาตั้งด้วยกระดาษ อันแสดงให้เห็นถึงลักษณะนิสัยของนายอานนท์ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีระเบียบวินัย ไม่หวั่นเกรงที่จะกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแม้กระทั่งในห้องควบคุมของศาล พฤติกรรมของนายอานนท์ดังที่กล่าวมาจึงเป็นบุคคลที่ไม่น่าเชื่อถือ ตามบันทึกคำรับสารภาพของนายอานนท์ระบุว่านายอานนท์ได้เมทแอมเฟตามีนจากจำเลยครั้งละ 11 เม็ด โดยนำมาจำหน่ายในราคาเม็ดละ 130 บาท เมื่อจำหน่ายหมดแล้วต้องนำเงินไปให้จำเลยในราคาเม็ดละ 120 บาท ได้ทำเช่นนี้เป็นประจำโดยทำมา 3 เดือนแล้ว คดีนี้นายอานนท์ถูกจับเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2542 หากย้อนหลังไป 3 เดือนก็ประมาณวันที่ 19 ธันวาคม 2541 ดังนั้น หากข้อความดังกล่าวเป็นความจริง เมื่อนายอานนท์ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2541 เมทแอมเฟตามีนของกลาง ในคดีนั้นก็ต้องเป็นเมทแอมเฟตามีนที่นายอานนท์รับไปจากจำเลยเช่นเดียวกัน แต่ในคดีดังกล่าว นายอานนท์กลับไปซื้อมาจากบุคคลอื่นดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว และที่ว่าจำเลยมอบเมทแอมเฟตามีนให้ครั้งละ 11 เม็ด จำหน่ายหมดแล้วจึงนำเงินไปให้จำเลย ถ้าเป็นเช่นนั้นขณะนายอานนท์ถูกจับกุมและตรวจค้นในตัวของนายอานนท์ก็จะต้องมีเงินไปน้อยกว่า 1,430 บาท เพราะไม่มีเมทแอมเฟตามีนอยู่ในตัวนายอานนท์แล้ว แสดงว่านายอานนท์จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนจำนวน 11 เม็ดหมดแล้ว แต่กลับปรากฏว่าในตัวของนายอานนท์มีเงินเพียง 330 บาท เท่านั้น นอกจากนี้เมทแอมเฟตามีนที่ตรวจค้นได้อีกจำนวน 60 เม็ด บรรจุอยู่ในหลอดกาแฟปิดหัวท้ายหลอดละ 10 เม็ด จึงไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่ผู้มอบเมทแอมเฟตามีนให้นายอานนท์ไปจำหน่ายจะมอบให้จำนวน 1 หลอด ซึ่งมีจำนวน 10 เม็ด และไปแกะหลอดอื่นออกมาอีก 1 เม็ด จากเหตุผลที่กล่าวมาเห็นว่าคำขัดทอของนายอานนท์ที่ไม่มีน้ำหนัก นอกจากนี้จำสืบตำรวจแสงอาทิตย์เบิกความว่า เมื่อนายอานนท์ชี้ตัวจำเลยว่าเป็นผู้มอบเมทแอมเฟตามีนให้นายอานนท์จำหน่าย จำเลยลุกขึ้นยืนแล้วบอกว่าไม่รู้เรื่องอะไร ชี้จับกุม

และชั้นสอบสวนจำเลยก็ให้การปฏิเสธ เมทแอมเฟตามีนจำนวน 60 เม็ดที่เจ้าพนักงานตำรวจตรวจค้นได้ในห้องชั้น 3 ของอาคารที่จำเลยอาศัยอยู่จำเลยก็ยืนยันว่าเป็นห้องพักของนายอานนท์ซึ่งโจทก์ก็ไม่มีพยานหลักฐานอะไรนอกจากคำเบิกความของพยานโจทก์ทั้งสองมายืนยันว่าห้องดังกล่าวเป็นห้องพักของจำเลยเช่น ภาพถ่ายซึ่งจะเห็นสภาพภายในห้องว่าเป็นอย่างไร น่าจะเป็นห้องของจำเลย เพราะสภาพสิ่งของต่าง ๆ ภายในห้องระหว่างห้องจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างกับห้องพักของนายอานนท์ซึ่งเป็นลูกจ้างย่อมจะแตกต่างกันอย่างแน่นอน คดีนี้โจทก์มีเพียงคำชัดทอดของนายอานนท์เท่านั้นว่าจำเลยเป็นผู้มอบเมทแอมเฟตามีนให้นายอานนท์จำหน่าย ทั้งได้วินิจฉัยดังกล่าวข้างต้นแล้วว่า พฤติกรรมของนายอานนท์ไม่อยู่กับร่องกับรอย ไม่ควรแก่การเชื่อถือและโจทก์ก็ไม่ได้ให้นายอานนท์มาเบิกความต่อศาล เพื่อจำเลยจะได้มีโอกาสซักค้านและนำสืบหักล้างได้ เพื่อศาลจะได้พิจารณาคำเบิกความของนายอานนท์ว่าน่าเชื่อถือหรือพอจะรับฟังได้หรือไม่ ศาลฎีกาจึงเห็นว่าพยานหลักฐานโจทก์ยังไม่มีน้ำหนักที่จะฟังว่าจำเลยมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองร่วมกับนายอานนท์เพื่อจำหน่าย ที่ศาลล่างพิพากษาลงโทษจำเลยในข้อหานี้ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาจำเลยฟังขึ้น

ส่วนข้อหาที่ว่า จำเลยร่วมกับนายอานนท์จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนนั้น แม้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นและลงโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 วรรคหนึ่งก็ตาม แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยได้ร่วมกับนายอานนท์มีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย ดังนั้น เมทแอมเฟตามีนจำนวน 1 เม็ด ที่นายอานนท์จำหน่ายให้แก่สายลับก็ฟังไม่ได้ว่าจำเลยเป็นผู้มอบให้นายอานนท์ จำเลยย่อมไม่ได้กระทำความผิดฐานร่วมกับนายอานนท์จำหน่ายเมทแอมเฟตามีนด้วย ศาลฎีกาย่อมมีอำนาจพิพากษายกฟ้องจำเลยในข้อหานี้ได้ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรคหนึ่ง ประกอบด้วยมาตรา 215 และมาตรา 225"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง แต่ให้ริบเมทแอมเฟตามีนและกระดาดะกั่วของ กลาง

(ชูชาติ ศรีแสง-ธีระวัฒน์ ภัทรานวัช-สบโชค สุขารมณ)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>